

1510825-40.2020.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafaele Aparecida de Almeida e outro

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

HARISTER CORREIA MALDONADO e RAFAELE APARECIDA DE ALMEIDA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1510825-40.2020.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510825-40.2020.8.26.0482

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafaele Aparecida de Almeida e outro

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

HARISTER CORREIA MALDONADO e RAFAELE APARECIDA DE ALMEIDA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 combinado com o artigo 29 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no

dia 24 de setembro de 2020, em horário incerto, no período da tarde, na Rua Barão do Rio Branco, Centro, na cidade de Álvares Machado, nesta comarca de Presidente Prudente, traziam consigo e transportavam, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fim de fornecimento a terceiros, 7,5g (sete gramas e cinco decigramas), de crack, e 4,88g (quatro gramas e oitenta e oito centigramas), de maconha, substâncias que, por seus princípios ativos, são capazes de determinar dependência e constam em lista anexa à Portaria nº 344/98 – Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde como drogas proibidas no território nacional.

Segundo narra o Promotor de Justiça, policiais militares faziam patrulhamento de rotina pela via pública acima referida, quando avistaram Harister conduzindo uma motocicleta Honda CG 150, placa CZR-9338, tendo Rafaele como garupa e, cientes da existência de informação anônima de que os acusados comercializavam entorpecentes, ordenaram-lhes que parassem.

Contudo, o acusado desobedeceu à ordem, acelerou a velocidade da motocicleta e empreendeu fuga. Imediatamente, os milicianos saíram ao encalço deles e viram o momento em que Harister dispensou ao chão, durante o percurso, o invólucro plástico, contendo 7,5g de crack.

Em seguida, ao chegarem na Rua Saturnino Batista de Souza, nº 95, os policiais avistaram Rafaele e a motocicleta, abandonada, tendo Harister conseguido fugir, correndo em meio ao pasto próximo ao local. Durante a abordagem, os milicianos ainda lograram encontrar, em poder da acusada, uma porção de 4,88g de maconha. Pela quantidade, forma de acondicionamento e embalagem das drogas apreendidas, além das notícias pretéritas de que os denunciados se dedicavam ao comércio ilícito de drogas, conclui o Ministério Público que as substâncias entorpecentes eram destinadas ao fornecimento a terceiros.

A denúncia (fls. 119/121) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/92) e foi recebida em 22 de março de 2021 (fls. 124).

Citados (fls. 146 e 148), os réus, assistidos por Defensores nomeados (fls. 153/154), apresentaram resposta escrita à acusação (fls. 157/160).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado (fls. 165).

Durante a instrução processual (fls. 186/187), foram ouvidas duas testemunhas, cujos depoimentos foram registrados por gravação audiovisual.

Os acusados não foram interrogados, pois, devidamente intimados (fls. 181 e 183), deixaram de comparecer à audiência, sendo declarada sua revelia.

Nos debates (fls. 186/187), também captados por gravação audiovisual, o Ministério Público postulou a condenação, nos moldes da denúncia.

Nas alegações finais (fls. 186/187), a Defensora pugnou pela absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06; a aplicação da atenuante da menoridade relativa e da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas à acusada Rafaele; a fixação do regime aberto para o início do cumprimento pena privativa de liberdade e a substituição desta por restritiva de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

O processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade delitiva ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 04/06), do auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), dos laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 107/109 e 31/33), das fotografias (fls. 41/44) e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

Os laudos de exame químico toxicológico (fls. 31/33 e 107/109) demonstram a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, que contêm tetrahydrocannabinol e cocaína em suas composições.

Não há dúvida de que as drogas estavam sob a posse dos réus, pois nesse sentido

foram os relatos das testemunhas ouvidas sob o contraditório (fls. 186/187). A testemunha André Luís de Almeida Christofano, policial militar (fls. 186/187), relatou que, no dia do fato, estava em patrulhamento de rotina, juntamente com seu colega de ofício, quando visualizaram o acusado Harister conduzindo uma motocicleta, tendo como passageira a acusada Rafaela. Como havia informações de que o denunciado não era habilitado para condução de veículo automotor e comercializava drogas, iniciaram acompanhamento. Harister, ao visualizar a presença da guarnição policial, dispensou algo que, posteriormente, se constatou ser um invólucro contendo crack. Próximo da residência Harister, ele arremessou a motocicleta ao solo e evadiu-se, deixando apenas a acusada, que foi abordada e revistada, ocasião em que os policiais encontraram uma porção de maconha com ela. Indagada, a ré alegou que a droga encontrada pertencia ao corréu.

A testemunha José Norberto Spirondi, policial militar (fls. 186/187), ao ser ouvido, reprisou as declarações prestadas por André Luís.

Não há motivo para afastar a credibilidade dos relatos das testemunhas.

Lembre-se que a condição funcional das testemunhas, como policiais militares, não diminui o valor de suas declarações se não houver indícios de que tenham mentido.

Neste sentido:

(...) O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça (...). (STJ; Quinta Turma; AgRg no AREsp 739749/RS; Relator: Ministro Jorge Mussi; j. 19.05.2016).

(...) carece de lógica investir alguém no exercício de função pública e, depois, negar credibilidade, antecipadamente, ao relato que venha a prestar de sua atividade oficial. O depoimento policial só se torna suspeito de parcialidade, se resultar demonstrado algum interesse particular seu na investigação ou desvio de conduta, na espécie inócua (...). (TJSP; Apelação nº 1367.071/2; 14ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador René Ricupero; proferida em 30/09/2003).

No caso, não há indício algum de que tenham mentido, tampouco de que possuíssem motivos para tanto.

O acusado Harister, ao ser ouvido na fase extrajudicial (fls. 39), confessou a propriedade da maconha encontrada com Rafaela, mas negou a posse do crack encontrado pelos policiais. Salientou que a maconha era para seu consumo.

Na mesma vertente, a acusada Rafaela, em declarações prestadas à Autoridade Policial (fls. 09), afirmou que a droga encontrada consigo pertencia ao seu namorado, o acusado Harister, negando a posse do crack apreendido pelos militares. Em que pese a negativa dos acusados em relação à posse do crack, de acordo com as testemunhas, o acusado, na condução da motocicleta, arremessou essa droga, que foi, logo em seguida, encontrada e apreendida.

O réu negou que fosse usuário de crack, o que revela que a droga arremessada por ele não era para seu consumo, nem de Rafaela.

Embora a quantidade de drogas seja pequena, 7,5g (sete gramas e cinco decigramas) de crack e 4,88g (quatro gramas e oitenta e oito centigramas) maconha, a variedade, as informações pretéritas sobre a traficância praticada pelo réu e a fuga empreendida para evitar a abordagem policial conduzem à conclusão de que os acusados traziam consigo e transportavam drogas destinadas à comercialização.

Em que pese a falta de evidência de transação comercial por parte da acusada, ao trazer consigo substâncias entorpecentes destinadas ao fornecimento a terceiros, Rafaela praticou ação abstratamente prevista no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Demonstrado o tráfico dos acusados, fica logicamente afastado o pedido de desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

Entretanto, como a ré Rafaela é tecnicamente primária e não há prova de que integre organização criminosa, nem de que se dedique à atividade ilícita, aplica-se a diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Por outro lado, tal privilégio não se aplica ao acusado Harister, em razão da reincidência.

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria da conduta e ausentes hipóteses de exclusão da ilicitude ou não aplicação da pena, é caso de condenação

do réu Harister às penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e da ré Rafaele às penas do artigo 33, § 4º, da mesma lei.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que a ré Rafaele é tecnicamente primária.

Por outro lado, o acusado Harister é reincidente, circunstância essa a ser sopesada na segunda fase da dosimetria.

Não há notícias desabonadoras sobre suas condutas sociais, tampouco informações confiáveis sobre suas personalidades e a motivação para a prática delitiva.

A culpabilidade dos réus (entendida como o índice de reprovabilidade da conduta), as circunstâncias e as consequências do fato são normais para esta modalidade de delito.

Assim sendo, fixo as penas-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, para cada um dos acusados.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas dos denunciados, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosagem da sanção, consigno que a ré Rafaele possuía menos de 21 (vinte e um) anos na data do fato (art. 65, I, CP). Entretanto, não é possível atenuar a sanção para patamar inferior ao mínimo legal nesta etapa da dosimetria (Súmula nº 231 do STJ). Por conseguinte, mantém-se as penas no patamar inicial.

Ainda na segunda etapa da dosagem da sanção, consigno que o réu Harister é reincidente (art. 61, I, CP), conforme condenações no processos de conhecimentos nº 0000743-17.2017.8.26.0583 (fls. 130), 0007558-42.2017.8.26.0482 (fls. 131), 0021346-94.2015.8.26.0482 (fls. 131/132) e 0022350-98.2017.8.26.0482 (fls. 133). Considerando a múltipla reincidência, exaspera-se a sanção em 1/3 (um terço), passando-a para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, para Harister. Mantém-se as penas iniciais em relação à Rafaele.

Na terceira fase do cálculo, configurada uma minorante em relação à Rafaele (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), diminui-se a sanção em 2/3 (dois terços). Aplica-se o redutor máximo, porque inexistem elementos para justificar maior severidade.

Com a diminuição, passam-se as sanções para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, para Rafaele.

Levando em conta o quantum da pena e a reincidência, a pena do acusado Harister será cumprida em regime inicialmente fechado (art. 33, § 2º, CP).

A reincidência basta para determinar o cumprimento da reprimenda corporal em regime inicial mais severo, consoante expressa disposição do Código Penal (art. 33) e consolidado entendimento jurisprudencial. Leia-se:

(...) A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal. "Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permitem seja fixado o regime inicial fechado, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação" (HC 139.717-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2017). Agravo regimental conhecido e não provido. (STF; Primeira Turma; HC 142602 AgR; Relatora: Ministra Rosa Weber; j. 01.09.2017).

(...) A pena inferior a 2 anos não cria direito subjetivo ao regime aberto, se ocorre circunstância não autorizadora (reincidência). Fixação do regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, "c", do CP). Agravo regimental a que se nega provimento. (STF; Segunda Turma; ARE 825677 AgR; Relator: Ministro Gilmar Mendes; j. 23.09.2014).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, inciso I, do Código Penal) e a concessão de sursis (art. 77, CP), ao acusado Harister, em razão da reincidência e do total da pena aplicada.

Considerando o quantum da pena aplicada, a ré Rafaele deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto (art. 33, CP).

Ante o disposto no artigo 44 e correlatos do Código Penal, substituo a pena

privativa de liberdade da ré Rafaele por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para

a) condenar HARISTER CORREIA MALDONADO, nascido aos 18/09/1997, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Carina Correia Maldonado, inscrito no Registro Geral 71.539.627 SSP/SP, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado;

b) condenar RAFAELE APARECIDA DE ALMEIDA, nascida aos 14/09/2000, natural de Presidente Prudente/SP, filha de Elisangela Aparecida Rodrigues e Odair José de Almeida, inscrita no Registro Geral nº 58.661.031 SSP/SP, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, e a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado. Substituo a pena privativa de liberdade aplicada a Rafaele por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, e prestação pecuniária a entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 01 (um) salário-mínimo. Ausentes os requisitos da prisão preventiva, faculto aos condenados recorrer em liberdade, ressalvadas, obviamente, outras ordens de prisão.

Tratando-se de pessoas presumivelmente pobres, condeno os acusados ao pagamento das custas processuais, condicionando a cobrança à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência sobre a natureza entorpecente das substâncias apreendidas e sua quantidade, autorizo a imediata destruição das drogas que permanecem sob a custódia da Autoridade Policial ou Instituto de Criminalística. Oficie-se.

Para controle, consigno que os réus estão assistidos por Defensores nomeados pelo convênio Defensoria/Toledo (fls. 153/154).

Transitada em julgado, expeçam-se mandado de prisão (réu Harister), guias de recolhimento e certidão de sentença (Prov. CG nº 05/2022), façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

Presidente Prudente, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA